

1500132-74.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... infracionais equiparados ao crime de tráfico, conforme fl.28 (autos nº 1500575-36.2018.8.26.0152 e 1500784-32.2018.8.26.0628, anterior, o que demonstra habitualidade e ausência dos requisitos de bons antecedentes exigido pela lei.

Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500132-74.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500132-74.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO NASCIMENTO DE ALCANTARA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

VICTOR HUGO NASCIMENTO DE ALCANTARA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 12 de janeiro de 2021, às 08h30, na Rua Faraó, altura do nº 01, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 126 porções de maconha, e 09 porções de Haxixe, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2021 (fl.73), o acusado foi citado e apresentada resposta a acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu foi interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor, diante da

primariedade técnica do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.92/94.

Igualmente a prova da autoria.

Na fase policial o acusado permaneceu em silêncio, assim, como em juízo.

Por sua vez, os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que estavam de serviço em companhia quando em apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, traficantes agem livremente no local, informando até as características do indivíduo que estava no local naquele momento; que deslocaram-se até o referido local e de longe avistaram o acusado em atitude suspeita com as características informadas e observaram que os "compradores" chegavam no investigado entregava o dinheiro e este pegava a droga que estava numa sacola e entregava ao "cliente"; que resolveram proceder a abordagem e no ato da abordagem o acusado foi identificado posteriormente, foi encontrado uma sacola as drogas apreendidas, que acusado acabou por confessar a prática do tráfico naquele local.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas maconha e haxixe o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferi-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase: deixo de considerar a atenuante da menoridade relativa (19 anos de idade), pois a pena já esta fixada no mínimo legal.

Na terceira fase: incabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da referida Lei de Tóxico.

A benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

In casu, o réu ostenta passagem por atos infracionais equiparados ao crime de tráfico, conforme fl.28 (autos nº 1500575- 36.2018.8.26.0152 e 1500784-32.2018.8.26.0628, anterior, o que demonstra habitualidade e ausência dos requisitos de bons antecedentes exigido pela lei. Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido (STJ, AgRG no REsp 1873094/DF, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 020/0105623-6, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE

NORONHA, 5a. Turma, j.20/10/2020.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Fixo para o réu , o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Em que pese a Resolução nº 5, do Senado Federal, publicada em 15.02.2012, suspendendo a eficácia da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, absolutamente inviável a substituição por pena restritiva de direitos ou a concessão de sursis, seja por conta do montante da reprimenda aplicada (art. 44, inciso I, e art. 77, caput, ambos do Código Penal), seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque a conversão é reservada aos delitos de menor potencial ofensivo e não aos equiparados aos crimes hediondos, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade que seria gerada nesta cidade, já que atualmente é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, e gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, irradiando seus perversos efeitos até nas Varas da Infância, em que já atuou esta Magistrada, já que hoje a principal causa do abandono de crianças se deve ao vício de drogas das genitoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o RÉU VICTOR HUGO NASCIMENTO DE ALCANTARA, filho de Gessi Ferreira Dealcantara Junior e Talita Nascimento, RG nº. 50.995.986, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu poderá recorrer desta sentença em liberdade, sua condição atual.

Decreto o perdimento do valores em favor da União.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Condeno o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4º, §9º, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA